



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 11º D.P. SANTO AMARO

FOLHA:1

Boletim No.: 4118/2017

INICIADO:14/04/2017 16:26 e EMITIDO: 15/04/2017 02:20

1ª Via

JLLOOPCBDKKEEJHYa

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Captura procurado

Natureza: Captura de procurado

Consumado

Local: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 167 - SANTO AMARO - CEP: 04753-001
 S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 11 D.P. - SANTO AMARO

Ocorrência: 14/04/2017 às 15:15 horas

Comunicação: 14/04/2017 às 16:24 horas

Elaboração: 14/04/2017 às 16:26 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- CLEBER LUIZ SANTANA SANTOS - Presente ao plantão - RG: 56331615-SP
 emitido em 17/04/2012 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: JOAO LUIZ DA CRUZ SANTOS - Mãe: CLEOCY MOREIRA SANTANA
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 02/10/1996 20 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: SEM PROFISSAO DEFINIDA - Instrução: 1 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Endereço Residencial: R PEDRO FLAMENCO, 200 - JD SAO LUIZ - S.PAULO - SP
- Telefones: (11)5511-4343 (Residencial)

Testemunha:

- EDUARDO ALVES LOPES - Presente ao plantão - RG: 49164846-SP
 emitido em 10/11/2006 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: FRANCISCO DOS SANTOS LOPES - Mãe: DJANIRÁ ALVES DE SOUZA LOPES
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 27/09/1992 24 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Comercial: AV. MARIO LOPES LEAO, 1050 - SANTO AMARO - S.PAULO
- SP - Empresa: 1 BPM - Telefones: (11)5852-6171 (Comercial)

Condutor:



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 11º D.P. SANTO AMARO

FOLHA: 2

Boletim No.: 4118/2017

INICIADO: 14/04/2017 16:26 e EMITIDO: 15/04/2017 02:20

1ª Via

JLLOOPCBDKKEEJHYa

- DIEGO DE ANDRADE - Presente ao plantão - RG: 45083490-SP
emitido em 02/04/2015 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE 157042-A RPM 42 - Natural de: SANTOS -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/05/1986
30 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: Superior completo - CPF: 33792750856
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: AVENIDA MÁRIO LOPES LEÃO, 1050 - SANTO AMARO
S.PAULO - SP - Empresa: 1 BPM/ - Telefones: (11)5852-6171 (Comercial)
Obs.: 1º BPM/M

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações: CAIXA DE ÓCULOS
Pessoa relacionada: CLEBER LUIZ SANTANA SANTOS
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 20 - Unidade.: Valor
Observações: DIVIDIDOS EM NOTAS DE R\$ 2,00
Pessoa relacionada: CLEBER LUIZ SANTANA SANTOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 143.2
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 2 - Involucro: OUTROS
Observações:
PORÇÕES CONFIRMADAS ATRAVÉS DE LAUDO PROVISÓRIO COMO TETRAHIDROCANABINOL

Histórico:

Comparecem os Policiais Militares, ora condutor e testemunha, noticiando que no dia dos fatos, por volta das 15 horas e 15 minutos, estavam em patrulhamento de rotina, a pé, pela região do Largo 13, quando visualizaram o indivíduo CLEBER caminhando; que CLEBER ficou nervoso ao visualizar o declarante e seu parceiro; que, diante disso, resolveram abordá-lo; que determinaram a parada de CLEBER, no que foram atendidos; que não foi necessário o uso da força para revistá-lo; que, em revista pessoal, na cintura de CLEBER, encontraram uma caixa de óculos, contendo dois sacos plásticos; que, em um dos sacos, havia uma substância esverdeada aparentando ser maconha; que a substância estava prensada; que, no outro saco, também havia uma substância esverdeada aparentando ser maconha, mas que não estava prensada; que, no interior do estojo, também havia R\$ 20,00, divididos em notas de R\$ 2,00; que, inicialmente, CLEBER disse que a substância era para consumo próprio; que posteriormente CLEBER disse que pretendia vender o entorpecente em uma festa na região de parrelheiros; que CLEBER não quis dizer como conseguiu o entorpecente; que, em consulta ao COPOM, verificaram que ele era procurado da justiça; que CLEBER disse que já havia sido preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecente; que, diante dos fatos, deram voz de prisão.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 11º D.P. SANTO AMARO

FOLHA:3

Boletim No.: 4118/2017

INICIADO:14/04/2017 16:26e EMITIDO: 15/04/2017 02:20

1ª Via

JLLOOPCBDKEEJHYa

em flagrante a CLEBER e o conduziram até este distrito policial.

Questionado, o Implicado disse que, quanto às acusações que lhe são feitas, gostaria de dizer que é inocente; que estava a caminho da estação do metro, do largo treze, com destino à região da Sé, onde encontraria amigos para uma festa quando foi abordado por dois policiais militares lhe abordaram; que estava na posse de um cigarro de maconha; que os policiais lhe questionaram o motivo de estar portando um cigarro de maconha; que o declarante disse que o cigarro era para uso pessoal; que comprou o entorpecente no bairro São Luiz, em uma biqueira, que não sabe dizer o nome da rua; que os policiais lhe acusaram de ser traficante; que foi conduzido até esta unidade policial pelos policiais militares; que aqui ficou sabendo que os policiais militares o estão acusando de portar maconha para revenda; que nega ser traficante; que já foi preso uma vez pela prática de tráfico de drogas em março de 2015; que foi condenado em outubro do mesmo ano; que atualmente encontra-se cumprindo pena no regime semi-aberto; que aqui também ficou sabendo que é procurado da justiça; que não sofreu qualquer tipo de violência por parte dos policiais militares; que sua irmã, de nome PAMELA, já está sabendo de sua prisão; que não tem dinheiro para pagar por um advogado,

Diante dos fatos A Autoridade Policial determinou a apreensão da substância que CLEBER LUIZ SANTANA SANTOS trazia consigo, sendo encaminhada ao Instituto de Criminalística, para que fosse realizado exame pericial, objetivando a constatação da ilicitude de tais substâncias; retornou laudo elaborado pelo experto de nº163.371/2017, com resultado positivo para TETRAHIDROCANABINOL (THC), substância ilícita da qual deriva as drogas apreendidas na posse do Implicado. Também foram apreendidos a quantia de R\$20,00 (vinte reais) encontrada na posse do implicado e um capa de óculos onde a droga estava armazenada.

Nesta etapa urgente de cognição sumária, tendo em vista os fatos alegados pela polícia militar, de relativa presunção de legitimidade, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face do conduzido. O agente trazia consigo as drogas, conduta típica permanente, nos moldes do artigo 303, do CPP. A quantidade das drogas, os depoimentos dos policiais responsáveis pela captura, bem como pelas circunstâncias da prisão, pois, o Indiciado também está procurado pelo crime de tráfico, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal. Destarte, reputo que há subsunção da conduta à figura típica do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Foram realizados pesquisas nos sistemas policiais e apurado que o Indiciado possui em seu desfavor Mandado de Prisão expedido nos autos do Processo 0009925-38.2016.8.26.0041, DEECRIM 1ª RAJ, com mandado expedido em 06/12/2016 e prescrição em 17/09/2017, sendo, portanto, efetivado a sua captura nesse mesmo ato em que foi lavrado o presente auto de prisão em flagrante.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 11º D.P. SANTO AMARO

FOLHA: 4

Boletim No.: 4118/2017

INICIADO: 14/04/2017 16:26 e EMITIDO: 15/04/2017 02:20

1ª Via

JLLOOPCBDKKEEJHYa

NADA MAIS.

Providências tomadas: MSG CEPOL/CAPTURAS

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

CLAUDIA REZENDE CAMARGO BITTAR
ESCR POL

RICARDO LEME DE ARAUJO
DELEGADO DE POLICIA